



**I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
ALCALDIA
SECRETARIA MUNICIPAL**

DECRETESE EXTRACTO EXPROPIACIÓN PARCIAL DE INMUEBLES ROL DE AVALÚO FISCAL 1129-490 Y 1129-507 PARA LA MATERIALIZACIÓN DE CALLE NUEVA N° 18 DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PICHILEMU Y SU PUBLICACION SEGUN ARTICULO 23 DECRETO LEY 2186 DE 1978.

PICHILEMU, 12 AGO 2020

CONSIDERANDO:

- Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones, en su Artículos N° 33, que declara que las Municipalidades estarán facultadas para adquirir por expropiación bienes raíces declarados de utilidad pública, y Artículo N° 65 letra g) Expropiar bienes inmuebles para dar cumplimiento al plan regulador comunal.
- Decreto Ley N° 2.186 del año 1978 que aprueba Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones.
- Decreto Alcaldicio N° 2497 de fecha 6 de diciembre de 2016 Asume Alcaldía, don Roberto Córdova Carreño.
- Artículo N° 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que establece cuales son los terrenos afectos a utilidad pública por los Planes Reguladores.
- Plan Regulador Comunal de Pichilemu, publicado con fecha 26 de febrero de 2005.
- Acuerdo del Honorable Concejo Comunal de Sesión Ordinaria 3/2019 de fecha 15 de enero de 2019.
- Acuerdo del Honorable Concejo Comunal de Sesión Ordinaria 24/2019 de fecha 20 de agosto de 2019, que asigna los recursos para expropiación.
- Acuerdo del Honorable Concejo Comunal de Sesión Ordinaria 4/2020 de fecha 4 de febrero de 2020, que aprueba expropiación de acuerdo a peritaje ejecutado.
- Acuerdo del Honorable Concejo Comunal de Sesión Ordinaria 5/2020 de fecha 11 de febrero de 2020, que aprueba suplementación de recursos para expropiación.
- Plano Expropiación e Informe Técnico elaborado por el Arquitecto Felipe Barria, que ilustra e individualiza los deslindes de la faja y superficie de terreno a expropiar.
- Informe de tasación de la Comisión de Peritos, de fecha 6 de enero de 2020, designada mediante Decreto Alcaldicio N°2899 de fecha 9 de octubre de 2019, compuesta por la arquitecta Sonia Gallegos Blanch, la arquitecta Valentina Chacaltana Sims y la Constructor Civil Paola Domingo Porcella, que fija el monto de la indemnización provisional en \$60.761.400-.
- Ley N° 20.791 que reactivó la vigencia de las fajas afectas a utilidad pública de los Planes Reguladores.
- Publicación en el Diario Oficial el día 15 de abril del año 2020 y diario El Rancagüino el 4 de mayo de 2020.

VISTOS :

- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y la Ley N° 2.186 que aprueba Ley Orgánica de procedimientos de expropiación.
- La necesidad de la comuna de proceder a la materialización de la vialidad especificada en el Plan Regulador Comunal, en especial de la que permite el acceso al borde costero.



**I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
ALCALDIA
SECRETARIA MUNICIPAL**

- Decreto Alcaldicio N° 2.852 de 4 de octubre de 2019, donde Aprueba Inicio estudio Expropiación Calle Nueva N° 18 del Plan Regulador Comunal de Pichilemu.
 - Decreto Alcaldicio N° 3.308 del 19 de noviembre de 2019, donde rectifica el Decreto Alcaldicio N° 2.852.
 - Decreto Alcaldicio N° 1.096 de 31 de marzo de 2020 que ordena la Expropiación de Lotes 1 y Lote 2 para la ejecución de calle Nueva N° 18.
- Resolución judicial fecha 29 de julio de 2020 causa V-28-2020 del Juez de Letras y Garantía de Pichilemu Daniel Holzmänn-Weismann ordena publicación de acuerdo a Decreto Ley N° 2.186 de 1978.

DECRETO

EXENTO 1824 /

1. **DECRETESE** la Notificación de expropiación de los inmuebles, que se encuentran afectos a expropiación para la ejecución de Calle Nueva N°18 establecida en el Plan Regulador Comunal de Pichilemu, que se detallan a continuación:

NOTIFICACION

Ante el Juzgado de Letras Garantía y Familia de Pichilemu, causa Rol V-28-2020, se encuentran consignadas las sumas de \$42.782.839.- y de \$18.768.459, correspondiente indemnización provisional y reajuste de expropiación lotes de terrenos asignado N°1 y N°2, individualizados en los planos y cuadros de expropiación elaborados por la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, superficies 1.106 m² y 398 m², roles de avalúo 1129-490 y 1129-507, comuna Pichilemu, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, de aparente dominio de Inmobiliaria Quebrada de Lobos Spa y Pedro Silva Castillo, dispuesta por Decreto Alcaldicio N° 1096 de 31 de marzo de 2020, de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, publicado en el Diario Oficial el día 15 de abril del año 2020 y diario El Rancagüino el 04 de mayo de 2020, necesario para la ejecución Calle Nueva N°18 del Plan Regulador Comunal de Pichilemu, con los siguientes deslindes, Lote 1: Al Norte, en dos tramos de 35,86 m. y 69,35 m. con resto de lote expropiado; Al Sur, en dos tramos de 74,84 m. con Lote 2 expropiado y 29,7 m. con la Playa; Al Oriente, en 14,57 m. con Camino Público Pichilemu-Cáhuil; y Al Oeste, en dos tramos, el primero en línea quebrada de 7,08 m. y 5,88 m. y segundo en línea quebrada en dos tramos de 14,97 y 4,34 m., con la Playa; Lote 2: Al Norte en 74,84 m. con Lote 1; Al Sur, en dos tramos de 16,88 m. y 71,92 m. con resto del lote expropiado; Al Oriente, en 1,47 m. con Camino Público Pichilemu-Cáhuil; Al Poniente, en 21 m. con la Playa. Conforme lo previsto en Art. 23 DL 2.186 de 1978, se ordenó publicar dos avisos conminando a titulares derechos reales constituidos anterioridad acto expropiatorio y acreedores que antes esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen o limiten dominio expropiado o ejercicio facultades de dueño, hagan valer derechos en procedimiento de liquidación monto indemnización dentro 20 días hábiles contados desde publicación último aviso, bajo apercibimiento que transcurrido plazo no podrán hacerlos valer después sobre monto indemnización- Secretaría.

2. **PUBLIQUESE** la Notificación por una sola vez, en los diarios y fechas que indica el art.23 del Decreto Ley 2.186 de 1978.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

GONZALO VASQUEZ CALDERON
Secretario Municipal (S)



ROBERTO CORDOVA CARREÑO
Alcalde

RCC/GVC/FBJ/DGC/apm
DISTRIBUCION:
- SECPLAN
C.c:
- Archivo

JUICIOS DE QUIEBRA, MUERTES PRESUNTAS, CAMBIOS DE NOMBRE Y RES. VARIAS

Núm. 42.745

Martes 1 de Septiembre de 2020

Página 1 de 1

Publicaciones Judiciales

CVE 1801626

NOTIFICACIÓN

En causa Rol V-28-2020, Juzgado Letras Garantía y Familia de Pichilemu, se encuentran consignadas las sumas de \$42.782.839.- y de \$18.768.459, correspondiente indemnización provisional y reajuste de expropiación lotes de terrenos asignado N° 1 y N° 2, individualizados en los planos y cuadros de expropiación elaborados por la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, superficies 1.106 m2 y 398 m2, roles de avalúo 1129-490 y 1129-507, comuna Pichilemu, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, figuran a nombre de Inmobiliaria Quebrada de Lobos SpA y Pedro Silva Castillo, dispuesta por Decreto Alcaldicio N° 1096, de 31 de marzo de 2020, de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, publicado en el Diario Oficial el día 15 de abril del año 2020 y diario El Rancagüino el 4 de mayo de 2020, necesario para la ejecución Calle Nueva N° 18 del Plan Regulador Comunal de Pichilemu, con los siguientes deslindes, Lote 1: Al Norte, en dos tramos de 35,86 m. y 69,35 m. con resto de lote expropiado; Al Sur, en dos tramos de 74,84 m. con Lote 2 expropiado y 29,7 m. con la Playa; Al Oriente, en 14,57 m. con Camino Público Pichilemu-Cáhuil; y al Oeste, en dos tramos, el primero en línea quebrada de 7,08 m. y 5,88 m. y segundo en línea quebrada en dos tramos de 14,97 y 4,34 m., con la Playa; Lote 2: Al Norte en 74,84 m. con Lote 1; Al Sur, en dos tramos de 16,88 m. y 71,92 m. con resto del lote expropiado; Al Oriente, en 1,47 m. con Camino Público Pichilemu-Cáhuil; Al Poniente, en 21 m. con la Playa. Para efectos previstos Art. 23 DL 2.186 se conmina a titulares derechos reales constituidos anterioridad acto expropiatorio y acreedores que antes esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen o limiten dominio expropiado o ejercicio facultades de dueño, hagan valer derechos en procedimiento de liquidación monto indemnización dentro 20 días hábiles contados desde publicación último aviso, bajo apercibimiento que transcurrido plazo no podrán hacerlos valer después sobre monto indemnización. Primer Aviso.- Paloma Meneses Fuentes, Jefe Unidad.

CVE 1801626

Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: +562 2486 3600 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl